



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS GENERALES – BLOQUE A
II. Actuación administrativa y gestión financiera

**Tema 10. La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas. Procedimiento de responsabilidad
patrimonial. La acción de responsabilidad.**

AUTOR: Jesús Marcos Morell
REVISOR: Clara Serrano

Creación: Noviembre 2020
Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5
2.1	INTRODUCCIÓN.....	5
2.2	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	5
2.2.1	CARACTERÍSTICAS.....	5
2.2.1.1	REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.....	5
2.2.1.2	EXTRACONTRACTUAL	5
2.2.1.3	RESPONSABILIDAD OBJETIVA.....	6
2.2.1.4	RESPONSABILIDAD DIRECTA.....	6
2.2.2	REQUISITOS	7
2.2.2.1	LESIÓN INDEMNIZABLE	7
2.2.2.2	IMPUTACIÓN DEL DAÑO A LA ADMINISTRACIÓN.....	7
2.2.2.3	RELACIÓN CAUSAL	8
2.2.3	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR	9
2.2.3.1	ACTOS LEGISLATIVOS DE NATURALEZA NO EXPROPIATORIA DE DERECHOS	9
2.2.3.2	NORMA CON RANGO DE LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL.....	9
2.2.3.3	NORMA CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	9
2.2.4	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO JUEZ	11
2.2.4.1	ERROR JUDICIAL (ART 293.1).....	12
2.2.4.2	ANORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	12
2.2.5	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS..	13
2.2.5.1	DURANTE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS	13
2.2.5.2	RESPONSABILIDAD CONCURRENTE DE LAS ADMINISTRACIONES	13
2.3	CONCLUSIÓN	14
3	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15
3.1	INTRODUCCIÓN.....	15
3.2	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15
3.2.1	INICIACIÓN.....	15
3.2.2	ORDENACIÓN	16
3.2.3	INSTRUCCIÓN	17
3.2.4	FINALIZACIÓN.....	17
3.3	TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO.....	18
3.4	INDEMNIZACIÓN.....	19
3.5	CONCLUSIÓN	20
4	LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD.....	22
4.1	INTRODUCCIÓN.....	22
4.2	LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD	22
4.3	CONCLUSIÓN	23
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	24
5.1	LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.....	24
5.2	PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	25

5.3	LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD	26
6	GLOSARIO	27
7	TEST	28
7.1	PREGUNTAS DE TEST.....	28
7.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	35
8	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	36
8.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	36
8.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	36

1 Introducción

El presente tema se divide en tres secciones: la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, procedimiento de responsabilidad patrimonial y la acción de responsabilidad.

En la Constitución Española, el artículo 106.2 se establece:

“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser **indemnizados** por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea **consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos**”

Por lo tanto, la Administración responde ante lesiones a los derechos de los ciudadanos siempre y cuando estén producidas por el funcionamiento de los servicios públicos. Ya desde la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, se contemplaba la “justa indemnización correspondiente”. Por lo que, al menos desde mediados del siglo pasado, la responsabilidad patrimonial de la Administración supone una garantía para el patrimonio particular de los ciudadanos, ya que garantiza que existe un procedimiento regulado para reclamar esta responsabilidad cuando los interesados consideren que se lesionan sus derechos o bienes.

Adicionalmente, se señala en el artículo 9.3 que el **Estado garantiza la responsabilidad**, entre otros aspectos. Así mismo, el artículo 33.3 deja claro que “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

En definitiva, el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el punto 1 deja claro que los **particulares tendrán derecho a ser indemnizados** siempre que reciban una lesión en sus bienes o derechos consecuencia del **funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos**. En detalle:

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”

Adicionalmente, la Ley 40/2015 diferencia entre responsabilidad patrimonial del Estado Legislador y la del Estado Juez, esta última tiene su fundamento constitucional en el artículo 121 de la Carta Magna, donde se establece que tanto los daños causados por error judicial como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a indemnización. Por lo tanto, dan derecho a reclamar responsabilidad patrimonial al Estado.

En relación a las competencias, el ejercicio de esta responsabilidad corresponde al Estado. En artículo 149.1.18 de la Constitución Española se detalla, entre otras competencias, el sistema de **responsabilidad de todas las Administraciones públicas, sobre el cual el Estado tiene competencia exclusiva**.

En las próximas secciones se desgana la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, su procedimiento y la acción de responsabilidad.

2 La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

2.1 Introducción

Respecto a la responsabilidad patrimonial, se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título preliminar de la Ley 40/2015 en los artículos 32 al 37. En concreto, se puede diferenciar la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador y la del Estado Juez. Esta diferenciación se establece en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y determina distintos supuestos en función de si la responsabilidad está derivada de la legislación o de la acción de la justicia.

La responsabilidad patrimonial establece en primer lugar una serie de características, luego unos requisitos que deben cumplirse para que efectivamente se pueda dar esa responsabilidad y por último se detallan los supuestos contemplados tanto para el Estado Legislador, como para el Estado Juez.

2.2 Responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial consta de una serie de características, además deben cumplirse tres requisitos para que se tenga en cuenta y se diferencia entre responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, del Estado Juez, y por el funcionamiento de los servicios públicos.

2.2.1 Características

La responsabilidad patrimonial se compone de cuatro características que se detallan en los siguientes apartados y son: **reparación integral del daño, extracontractual, responsabilidad objetiva y responsabilidad directa.**

2.2.1.1 Reparación integral del daño

La indemnización que debe resarcir los daños sufridos debe ser tal que la víctima quede indemne, que se produzca una **reparación total del daño**. Esta reparación incluye tanto el **daño producido como el lucro cesante**. El lucro cesante se refiere a los beneficios que se dejan de percibir en el tiempo después de sufrir el daño, por lo tanto, los mismos sí que se habrían percibido en caso de no haber sufrido esta lesión indemnizable.

2.2.1.2 Extracontractual

La relación extracontractual tiene su origen, en un hecho ilícito nacido de un daño **injusto que no surge de una obligación preconstituida entre dos sujetos posteriormente incumplida**. La producción de ese daño injusto supone la violación del principio “neminem laedere” y genera la obligación de repararlo.

El término “neminem laedere” quiere decir según la RAE “**no causar daño a nadie**”. Como ya se ha mencionado, la responsabilidad patrimonial no exige que exista una relación contractual ni jurídica previa entre los sujetos implicados. Lo que exige la responsabilidad patrimonial es que no se cause daño a nadie (neminem laedere) y en el caso de que se produzca, este daño sea reparado.

2.2.1.3 Responsabilidad objetiva

El perjudicado tiene derecho a la indemnización de todos aquellos daños que, provocados por la Administración, no haya razón para soportarlos, de tal modo que no responderá la Administración sólo por aquellos daños que tengan como raíz la realización de una actuación ilegal o culposa. Lo que interesa por tanto es resarcir el daño causado y no sancionar una actividad administrativa. Por lo tanto, como establece el artículo 32.1 ya sea consecuencia del **funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos**.

2.2.1.4 Responsabilidad directa

Esta responsabilidad es directa por cuanto ha de mediar una relación inmediata y exclusiva de causa a efecto. Es decir (art 32.1) siempre que la lesión sea **consecuencia** del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

En el artículo 36.2 se establece que una vez se han indemnizado a los lesionados, se **exigirá de oficio** en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por **dolo, o culpa o negligencia graves**, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

2.2.2 Requisitos

Según el artículo 32 de la Ley 40/2015 se encuentran una serie de requisitos para que exista responsabilidad patrimonial, y son que la lesión sea indemnizable, que se impute el daño a la actuación de la Administración y que exista una relación causal.

2.2.2.1 Lesión indemnizable

Para que la lesión en bienes y derechos se considere indemnizable, el daño alegado habrá de ser **efectivo, evaluable económicamente e individualizado** con relación a una persona o grupo de personas (art 32.2).

Sin embargo, sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de **daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar** de acuerdo con la Ley (art 34.1). Los daños que se deriven de **hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar** según el estado de los **conocimientos de la ciencia o de la técnica** existentes en el momento de producción de aquéllos NO serán indemnizables.

Tampoco serán indemnizables **las lesiones producidas por fuerza mayor** (art 32.1). Además, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas **no presupone**, por sí misma, **derecho a la indemnización**.

Es decir, que en el caso de que exista una Ley o un contrato que obligue a la Administración a actuar de determinada manera, el particular tendría el deber jurídico de soportarlo y, por lo tanto, esta no sería una conducta indemnizable. Tampoco serían indemnizables los casos de fuerza mayor.

2.2.2.2 Imputación del daño a la Administración

Según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, la lesión en bienes o derechos particulares será indemnizable siempre y cuando sea consecuencia **del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos**.

Que sea indemnizable no implica que acabe habiendo una indemnización en favor del particular, tendrá que cursar el procedimiento de responsabilidad patrimonial y se tendrá que demostrar que existen los tres requisitos y cumple con las premisas de la Ley, en cuanto a responsabilidad patrimonial.

En el caso de que se produzcan daños y perjuicios a terceros cuando la Administración actúe a través de concesionarios o durante la ejecución de contratos del sector público, la **Administración será responsable cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma** (art 32.9). Por lo tanto, en el resto de los casos será

responsable el contratista, en línea también con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2.2.2.3 Relación causal

En el artículo 32.1 se expone que la lesión en bienes o derechos particulares será indemnizable siempre y cuando sea **consecuencia** de la actuación normal o anormal de los servicios públicos. Por lo tanto, exige que haya una relación entre la actuación (normal o anormal) y la lesión causada, para poder atribuir la responsabilidad patrimonial a la Administración.

En el caso de que concurran distintas Administraciones Públicas todas ellas responderán de forma solidaria, cuando actúen mediante alguna fórmula conjunta de actuación, de hecho, el instrumento jurídico que regule la concurrencia podrá establecer la distribución de la responsabilidad. El artículo 33.1 dice lo siguiente:

“Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas”

2.2.3 Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador

La Ley 40/2015 establece tres supuestos en los que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados y son los siguientes:

2.2.3.1 Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos

Se refiere a los actos legislativos de **naturaleza no expropiatoria de derechos que el particular no tenga el deber jurídico de soportar** (art 32.3) cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. Por lo tanto, si existe alguna normativa que permite esta expropiación de derechos, el particular no podrá ejercer su derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

2.2.3.2 Norma con rango de ley declarada inconstitucional

Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional (art 32.3a), procederá indemnización (art 32.4) siempre y cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, **sentencia firme desestimatoria** de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

Por último, en base al artículo 34.1 “serán indemnizables los daños producidos en el plazo de **los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley** o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa”.

2.2.3.3 Norma contraria al Derecho de la Unión Europea

Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea (art 32.3b). En este caso, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada (art 32.5). Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:

- a) La norma ha de tener por objeto conferir **derechos a los particulares**.
- b) El incumplimiento ha de estar **suficientemente caracterizado**.
- c) Ha de existir una relación de **causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares**.

Específicamente, en el artículo 32.6 se comenta lo siguiente:

“La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa”

Por último, en base al artículo 34.1 “serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los **cinco años anteriores** a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o **el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea**, salvo que la sentencia disponga otra cosa”.

2.2.4 Responsabilidad patrimonial del Estado Juez

Por otro lado, respecto al Poder Judicial, el artículo 121 de la Constitución Española, dentro del Título del Poder Judicial, se centra en la responsabilidad patrimonial del Estado Juez y dice lo siguiente:

“Los daños causados por **error judicial**, así como los que sean consecuencia del **funcionamiento anormal de la Administración de Justicia**, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”

En cuanto a su regulación, el artículo 32.7 de la Ley 40/2015 determina que:

“La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”

En la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la responsabilidad patrimonial del Estado Juez se establece de forma similar a lo ya comentado, exceptuando los casos de **fuerza mayor**. De hecho, el artículo 292.1 declara:

“Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado, salvo en los casos de fuerza mayor,”

En la misma línea, (art 292.3) la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales **no presupone por sí sola derecho a indemnización**.

En el caso del Tribunal Constitucional (art 32.8 40/2015), el Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

Por último, (art 293.2) el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la resolución cabrá recurso contencioso-administrativo. El derecho a reclamar la **indemnización prescribirá al año**, a partir del día en que pudo ejercitarse.

2.2.4.1 Error judicial (art 293.1)

La reclamación de indemnización por causa de error deberá ir precedida de una decisión judicial que expresamente lo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar directamente de una sentencia dictada en virtud de recurso de revisión. Se aplican las siguientes reglas:

- a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse **inexcusablemente en el plazo de tres meses**, a partir del día en que pudo ejercitarse.
- b) La pretensión de declaración del error se deducirá ante la **Sala del Tribunal Supremo** correspondiente al mismo orden jurisdiccional que el órgano a quien se imputa el error.
- c) El procedimiento para sustanciar la pretensión será **el propio del recurso de revisión en materia civil**, siendo partes, en todo caso, el Ministerio Fiscal y la Administración del Estado.
- d) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en **el plazo de quince días**, con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.
- e) Si el error no fuera apreciado se impondrán **las costas al peticionario**.
- f) No procederá la declaración de error contra la resolución judicial a la que se impute mientras no se hubieren **agotado previamente los recursos previstos en el ordenamiento**.
- g) La mera solicitud de declaración del error **no impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute**.

Por último, la existencia de errores en las resoluciones judiciales debe seguir la vía del error judicial, que implica la previa declaración del mismo.

2.2.4.2 Anormal funcionamiento de la Administración de Justicia

Engloba aquellas anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial, y produciendo daño a las partes procesales o a terceros concernidos, se deben a un **irregular funcionamiento objetivo**, sin que sea necesario dolo o culpa por parte del agente causante, del proceso o en la actividad administrativa que sirve de soporte.

En este caso es diferente a la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, ya que en la responsabilidad patrimonial del Estado Juez sólo se contempla el funcionamiento anormal.

Al igual que los casos de error judicial, (art 293.2) el derecho a reclamar la indemnización prescribirá **al año**, a partir del día en que pudo ejercitarse. Además, el interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al **Ministerio de Justicia**, tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial del Estado.

2.2.5 Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios

La responsabilidad patrimonial puede derivar de la prestación de un servicio público que no tenga implicación legislativa ni judicial. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, el funcionamiento puede ser **normal o anormal**. En este caso para determinar la responsabilidad se distingue cuando el servicio es prestado por una empresa privada mientras ejecuta un contrato público o cuando concurren distintas Administraciones Públicas.

2.2.5.1 Durante la ejecución de contratos

En el caso de que se produzcan daños y perjuicios a terceros cuando la Administración actúe a través de concesionarios o durante la ejecución de contratos del sector público, la **Administración será responsable cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma** (art 32.9). Por lo tanto, en el resto de los casos será responsable el contratista, en línea también con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En más detalle, la Ley 9/2017 en el artículo 196.1 establece lo siguiente: “Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato”

2.2.5.2 Responsabilidad concurrente de las Administraciones

En el caso de que concurren distintas Administraciones Públicas todas ellas responderán de forma solidaria, cuando actúen mediante alguna fórmula conjunta de actuación, de hecho, el instrumento jurídico que regule la concurrencia podrá establecer la distribución de la responsabilidad. El artículo 33.1 dice lo siguiente:

“Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas”

Incluso en el caso de que **no exista una fórmula de actuación conjunta**, si no es posible **determinar la competencia, el interés público tutelado y la intensidad de la intervención**, responderán las Administraciones de **forma solidaria igualmente**. El artículo 33.2 establece:

“En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación”

2.3 Conclusión

A modo de resumen de las principales ideas a recordar de este apartado se presentan las siguientes tablas:

Características	
Reparación integral del daño	Tanto el daño producido como el lucro cesante.
Extracontractual	No exige relación contractual previa. "neminem laedere".
Responsabilidad objetiva	No implica que haya conducta dolosa (funcionamiento normal o anormal).
Responsabilidad directa	Lesión sea consecuencia del funcionamiento.

Requisitos	
Lesión indemnizable	Efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
Imputación del daño a la Administración	Consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Relación causal	Relación causa-efecto entre la actuación y el daño. Si hay varias AAPP responsabilidad solidaria.

Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador	
Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar	Si existe una ley u obligación no aplicaría.
Norma con rango de ley declarada inconstitucional	Cinco años anteriores a la fecha de la sentencia que lo declara inconstitucional.
Norma contraria al Derecho de la Unión Europea	Cinco años anteriores a la fecha de la sentencia que lo declara contrario al derecho de la UE.

Responsabilidad patrimonial del Estado Juez	
Error Judicial	Tres meses desde la sentencia.
Anormal funcionamiento de la Administración de Justicia	Irregular funcionamiento objetivo, sin que sea necesario dolo o culpa.

3 Procedimiento de responsabilidad patrimonial

3.1 Introducción

El procedimiento de responsabilidad patrimonial se regula por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con ciertas especificidades que aplican al proceso de responsabilidad patrimonial.

3.2 Procedimiento de responsabilidad patrimonial

En esta sección se detallarán las fases de **iniciación, ordenación, instrucción y finalización** del procedimiento, según figuran en la **Ley 39/2015**. Se destacarán los aspectos que se diferencian respecto al procedimiento administrativo común, que ya figura en otro tema.

(art 55.1) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

3.2.1 Iniciación

El procedimiento se puede iniciar de oficio o mediante solicitud de interesado.

En el caso del **inicio de oficio**, se pueden dar las siguientes posibilidades:

- a) Por **propia iniciativa**
- b) Consecuencia de **orden superior**.
- c) **Petición razonada de otros órganos**. (art 61.4) En el caso de procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá incluir:
 - i. **Individualizar la lesión** producida en una persona o grupo de personas.
 - ii. **Relación de causalidad** con el funcionamiento del servicio público.
 - iii. **Evaluación económica** si fuera posible.
 - iv. **Momento en que la lesión** efectivamente se produjo.
- d) **Denuncia**.

Cuando las Administraciones Públicas (art 65) decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que **no haya prescrito** el derecho a la reclamación del interesado, que en general será de **un año**. Se notificará el inicio de procedimiento a los potencialmente lesionados, concediéndoles un **plazo de 10 días** para que se personen.

Por otro lado, el procedimiento se puede iniciar mediante **solicitud de interesado, siempre y cuando no haya prescrito el derecho a reclamar**. Esta solicitud deberá contener, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley 39/2015, para procedimientos de responsabilidad patrimonial, lo que se detalla en el artículo 67:

- a) **Las lesiones producidas.**
- b) La presunta **relación de causalidad** entre éstas y el funcionamiento del servicio público.
- c) La **evaluación económica** de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.
- d) **Momento en que la lesión** efectivamente se produjo.
- e) Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

El derecho a reclamar prescribirá **al año de producido** el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá **al año** de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial por inconstitucionalidad o norma contraria al derecho de la UE, el derecho a reclamar **prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea»**, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

3.2.2 Ordenación

En esta fase del procedimiento no hay particularidades para la responsabilidad patrimonial. La fase de ordenación comprende el expediente administrativo, el impulso de oficio, la concentración de trámites y las cuestiones incidentales.

3.2.3 Instrucción

En la fase de instrucción se encuentran los siguientes trámites (arts 75-82):

- a) **Alegaciones.** Cualquier momento antes de audiencia.
- b) **Prueba:** de 10 a 30 días. Período extraordinario, máximo 10 días.
- c) **Informes:** en general facultativos y no vinculantes y remitidos en máximo 10 días.
(art 81) En el caso de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de **diez días** el plazo de su emisión.
Si la cuantía es mayor a 50.000 euros, es preceptivo el informe del **Consejo de Estado, con un plazo de dos meses.**
En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento **anormal de la Administración de Justicia**, será preceptivo el **informe del Consejo General del Poder Judicial** que será evacuado en el **plazo máximo de dos meses**. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses
- d) **Audiencia:** de 10 a 15 días y anterior a la solicitud al Consejo de Estado
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial que involucren a los contratistas, en el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario **en todo caso dar audiencia al contratista.**
- e) **Información pública:** con un plazo de alegaciones **no inferior a 20 días.**

3.2.4 Finalización

Ponen fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial los mismos supuestos que para el procedimiento administrativo común. Se detallan a continuación:

- a) **Resolución.** (art 88) La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo.
Además (art 91), será necesario que la resolución se pronuncie sobre la **existencia o no de la relación de causalidad** entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la **valoración del daño causado**, la **cuantía** y el **modo de la indemnización**, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Serán **motivadas las propuestas de resolución** de procedimientos de responsabilidad patrimonial (art 35).
- b) **Desistimiento y renuncia** (arts 93 y 94). Cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico.
- c) **Caducidad.** (art 95) En los iniciados por solicitud de interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo.
- d) Los **acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.**
- e) **Silencio administrativo negativo.** (art 91.3) Transcurridos **seis meses** desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

3.3 Tramitación simplificada del procedimiento

Según el artículo 96.4:

“En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación **considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización**, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado”

El plazo máximo de resolución **será de 30 días**, salvo que reste menos tiempo para su resolución, y el procedimiento constará únicamente de las siguientes fases:

- a) Inicio del procedimiento de **oficio** o a **solicitud del interesado**.
- b) **Subsanación** de la solicitud presentada, en su caso.
- c) **Alegaciones** formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
- d) Trámite de **audiencia**, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
- e) **Informe del servicio jurídico**, cuando éste sea preceptivo.
- f) Informe del **Consejo General del Poder Judicial**, cuando éste sea preceptivo.
- g) Dictamen del **Consejo de Estado** u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.

En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

- h) **Resolución.**

3.4 Indemnización

La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado (art 34 Ley 40/2015). En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

La indemnización procedente podrá sustituirse por **una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos**, cuando resulte **más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público**, siempre que **exista acuerdo con el interesado**.

3.5 Conclusión

En resumen, el procedimiento de responsabilidad patrimonial es muy similar al procedimiento administrativo común con algunas salvedades. Así mismo, también puede tramitarse de forma simplificada, mejorando los plazos y agilizando la gestión.

Procedimiento de responsabilidad patrimonial	
Iniciación	a) Propia iniciativa. b) Consecuencia de orden superior. c) Petición razonada de otros órganos. d) Denuncia.
Ordenación	Sin particularidades respecto al PAC.
Instrucción	a) Alegaciones. Cualquier momento antes de audiencia. b) Prueba: de 10 a 30 días. Período extraordinario, máximo 10 días. c) Informes: en general facultativos y no vinculantes y remitidos en máximo 10 días. Si la cuantía es mayor a 50.000 euros, es preceptivo el informe del Consejo de Estado, con un plazo de dos meses. Audiencia: de 10 a 15 días y anterior a la solicitud al Consejo de Estado. Si contratista dar audiencia al contratista. d) Información pública.
Finalización	a) Resolución: i. Existencia o no de la relación de causalidad. ii. Valoración del daño causado. iii. Cuantía. iv. Modo de la indemnización. v. Serán motivadas. b) Desistimiento y renuncia. Cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. c) Caducidad. En los iniciados por solicitud de interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) Silencio administrativo negativo.

Si el órgano competente para su tramitación **considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización**, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

Tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial	
Duración máxima de 30 días . Y consta solamente de las siguientes fases:	
1.	Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado .
2.	Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
3.	Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
4.	Trámite de audiencia , únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
5.	Informe del servicio jurídico , cuando éste sea preceptivo.
6.	Informe del Consejo General del Poder Judicial , cuando éste sea preceptivo.
7.	Dictamen del Consejo de Estado .
8.	Resolución .

4 La acción de responsabilidad

4.1 Introducción

Esta última sección se trata de describir la exigencia de responsabilidad a las Administraciones Públicas.

4.2 La acción de responsabilidad

En referencia al artículo 36 de la Ley 40/2015.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los **particulares exigirán directamente a la Administración Pública** correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, **exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves**, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido **dolo, o culpa o negligencia graves**.

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:

- a) **Alegaciones** durante un plazo de quince días.
- b) Práctica de las **pruebas** admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.
- c) **Audiencia** durante un plazo de diez días.
- d) Formulación de la **propuesta de resolución** en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
- e) **Resolución** por el órgano competente en el plazo de cinco días.

5. La resolución **declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa**.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Por último, los responsables pueden enfrentarse a **responsabilidad penal**. En línea con el artículo 37 de la Ley 40/2015:

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

2. La exigencia de **responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan**, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

4.3 Conclusión

El personal al servicio de las Administraciones Públicas se enfrenta a responsabilidad civil y penal en el caso de que se aprecie **dolo, o culpa o negligencia graves** en un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

5 Resumen Esquemático

5.1 La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Características	
Reparación integral del daño	Tanto el daño producido como el lucro cesante.
Extracontractual	No exige relación contractual previa. "neminem laedere".
Responsabilidad objetiva	No implica que haya conducta dolosa (funcionamiento normal o anormal).
Responsabilidad directa	Lesión sea consecuencia del funcionamiento.

Requisitos	
Lesión indemnizable	Efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
Imputación del daño a la Administración	Consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Relación causal	Relación causa-efecto entre la actuación y el daño. Si hay varias AAPP responsabilidad solidaria.

Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador	
Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar	Si existe una ley u obligación no aplicaría.
Norma con rango de ley declarada inconstitucional	Cinco años anteriores a la fecha de la sentencia que lo declara inconstitucional.
Norma contraria al Derecho de la Unión Europea	Cinco años anteriores a la fecha de la sentencia que lo declara contrario al derecho de la UE.

Responsabilidad patrimonial del Estado Juez	
Error Judicial	Tres meses desde la sentencia.
Anormal funcionamiento de la Administración de Justicia	Irregular funcionamiento objetivo, sin que sea necesario dolo o culpa.

5.2 Procedimiento de responsabilidad patrimonial

Procedimiento de responsabilidad patrimonial	
Iniciación	a) Propia iniciativa. b) Consecuencia de orden superior. c) Petición razonada de otros órganos. d) Denuncia.
Ordenación	Sin particularidades respecto al PAC.
Instrucción	a) Alegaciones. Cualquier momento antes de audiencia. b) Prueba: de 10 a 30 días. Período extraordinario, máximo 10 días. c) Informes: en general facultativos y no vinculantes y remitidos en máximo 10 días. Si la cuantía es mayor a 50.000 euros, es preceptivo el informe del Consejo de Estado, con un plazo de dos meses. Audiencia: de 10 a 15 días y anterior a la solicitud al Consejo de Estado. Si contratista dar audiencia al contratista. d) Información pública.
Finalización	a) Resolución: i. Existencia o no de la relación de causalidad. ii. Valoración del daño causado. iii. Cuantía. iv. Modo de la indemnización. v. Serán motivadas. b) Desistimiento y renuncia. Cuando no esté prohibido por el ordenamiento jurídico. c) Caducidad. En los iniciados por solicitud de interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. e) Silencio administrativo negativo.

Si el órgano competente para su tramitación **considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización**, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

Tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial	
Duración máxima de 30 días . Y consta solamente de las siguientes fases:	
1.	Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado .
2.	Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
3.	Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
4.	Trámite de audiencia , únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
5.	Informe del servicio jurídico , cuando éste sea preceptivo.
6.	Informe del Consejo General del Poder Judicial , cuando éste sea preceptivo.
7.	Dictamen del Consejo de Estado .
8.	Resolución .

5.3 La acción de responsabilidad

El personal al servicio de las Administraciones Públicas se enfrenta a responsabilidad civil y penal en el caso de que se aprecie **dolo, o culpa o negligencia graves** en un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

6 Glosario

- **Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:** representa la obligación de la Administración de resarcir los daños económicamente estimables que radiquen en una acción u omisión que resulte directamente a ellas imputable.
- **Características:**
 - **Reparación integral del daño:** daño producido y lucro cesante.
 - **Extracontractual:** no surge de una obligación preconstituida entre dos sujetos posteriormente incumplida. *Neminem Laedere.*
 - **Responsabilidad objetiva:** responsable la propia Administración.
 - **Responsabilidad directa:** por cuanto ha de mediar una relación inmediata y exclusiva de causa a efecto.
- **Requisitos:**
 - **Lesión indemnizable:** el daño alegado habrá de ser **efectivo, evaluable económicamente e individualizado** con relación a una persona o grupo de personas.
 - **Imputación del daño a la Administración:** la lesión en bienes o derechos particulares será indemnizable siempre y cuando sea **consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.**
 - **Relación causal:** exige que haya una relación entre la actuación (normal o anormal) y la lesión causada, para poder atribuir la responsabilidad patrimonial a la Administración.
- **Responsabilidad patrimonial del Estado Legislador:**
 - Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos.
 - Norma con rango de ley declarada inconstitucional.
 - Norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
- **Responsabilidad patrimonial del Estado Juez:**
 - Error judicial.
 - Anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
- **Procedimiento de responsabilidad patrimonial:** Comprende las fases de iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento, según figuran en la Ley 39/2015.
- **Tramitación simplificada del procedimiento:** si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación **considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización**, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. **Máximo 30 días.**

7 Test

7.1 Preguntas de test

- 1) Una de las características de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es:
 - a) Persigue una reparación integral del daño, cubre el daño producido y sólo una parte del lucro cesante.
 - b) Persigue una reparación integral del daño, cubre el daño producido y el lucro cesante.
 - c) Persigue una reparación integral del daño, cubre solamente el daño producido. Ya que la indemnización sólo busca resarcir los daños de tal forma que la víctima quede indemne.
 - d) Persigue una reparación integral del daño, sólo cubre el lucro cesante y limita el daño producido.

- 2) Serán indemnizables las lesiones producidas al particular consecuencia de:
 - a) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
 - b) El funcionamiento normal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
 - c) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.
 - d) El funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza menor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

- 3) Serán indemnizables:
 - a) No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de promulgarse la Ley.
 - b) Serán indemnizables todos los daños producidos por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
 - c) Sólo serán indemnizables los daños producidos por la Administración cuando se produzca un funcionamiento anormal de la misma.
 - d) No serán indemnizables, los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.

- 4) La Ley 40/2015 en su artículo 32, establece una serie de requisitos para que exista responsabilidad patrimonial (**señale la falsa**):
- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar.
 - b) Para que la lesión en bienes y derechos se considere indemnizable, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
 - c) Tampoco serán indemnizables las lesiones producidas por fuerza mayor.
 - d) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar, salvo el error de hecho.
- 5) En el caso de que se produzcan daños y perjuicios a terceros cuando la Administración actúe a través de concesionarios o durante la ejecución de contratos del sector público (**señale la falsa**):
- a) La Administración será responsable cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración.
 - b) Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
 - c) La Administración será responsable incluso aunque el contratista no se ajuste al contrato en su ejecución.
 - d) La Administración será responsable cuando sean consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.
- 6) En la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuando concurren distintas Administraciones Públicas:
- a) Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.
 - b) El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta no podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas.
 - c) La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia e interés público tutelado, sin tener en cuenta la intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.
 - d) Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma individual y limitada.

- 7) De los siguientes, indique cuál **no** es uno de los supuestos contemplados en el artículo 32 de la Ley 40/2015 de responsabilidad del Estado legislador:
- a) Actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que el particular no tenga el deber jurídico de soportar.
 - b) Norma con rango reglamentario contraria a la Constitución.
 - c) Norma con rango de ley declarada inconstitucional.
 - d) Norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
- 8) Respecto a la responsabilidad patrimonial:
- a) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.
 - b) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada contraria a una Ley Orgánica, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada
 - c) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada
 - d) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en el Tribunal Supremo, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada
- 9) Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos (**señale la falsa**):
- a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
 - b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
 - c) Ha de existir una relación de causalidad directa o indirecta entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.
 - d) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares.

- 10) En cuanto a los plazos de la responsabilidad patrimonial:
- a) Serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
 - b) Serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
 - c) Serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los tres años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
 - d) Serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los dos años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
- 11) Según el artículo 121 de la Constitución Española, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado:
- a) Los daños causados por funcionamiento normal de la Administración de Justicia.
 - b) Los daños causados por error judicial.
 - c) Los daños causados por funcionamiento básico de la Administración de Justicia.
 - d) Los daños causados por error legal.
- 12) Respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado Juez:
- a) El derecho a reclamar la indemnización prescribirá a los seis meses, a partir del día en que pudo ejercitarse.
 - b) El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado la existencia de un funcionamiento normal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
 - c) El derecho a reclamar la indemnización prescribirá a los dos años, a partir del día en que pudo ejercitarse.
 - d) La mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a indemnización.

- 13) La reclamación de indemnización por causa de error se le aplican las siguientes reglas (**señale la falsa**):
- a) La acción judicial para el reconocimiento del error deberá instarse inexcusablemente en el plazo de tres meses, a partir del día en que pudo ejercitarse.
 - b) El Tribunal dictara sentencia definitiva, sin ulterior recurso, en el plazo de quince días, con informe previo del órgano jurisdiccional a quien se atribuye el error.
 - c) Si el error no fuera apreciado se impondrán las costas al peticionario.
 - d) La mera solicitud de declaración del error impedirá la ejecución de la resolución judicial a la que aquél se impute.
- 14) Respecto al anormal funcionamiento de la Administración de Justicia:
- a) Engloba aquellas anomalías que, no siendo constitutivas de error judicial, y produciendo daño a las partes procesales o a terceros concernidos, se deben a un normal funcionamiento objetivo de la Administración de Justicia.
 - b) Exige dolo o culpa.
 - c) Puede contemplar el funcionamiento normal en los casos de fuerza mayor.
 - d) El interesado dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia.
- 15) El procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas consta de las siguientes fases (**señale la falsa**):
- a) Iniciación
 - b) Ordenación
 - c) Tramitación
 - d) Finalización
- 16) El procedimiento de responsabilidad patrimonial (**señale la falsa**):
- a) El procedimiento se puede iniciar mediante solicitud de interesado, siempre y cuando no haya prescrito el derecho a reclamar
 - b) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado, que en general será de un año.
 - c) La solicitud del interesado deberá contener exclusivamente las lesiones producidas.
 - d) En los casos de responsabilidad patrimonial por inconstitucionalidad o norma contraria al derecho de la UE, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

- 17) En cuanto a la fase de instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial, consta de los siguientes trámites (**señale la falsa**):
- a) Los particulares podrán aducir alegaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.
 - b) Si la cuantía es mayor a 50.000 euros, es preceptivo el informe del Consejo de Estado, con un plazo de dos meses.
 - c) La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado.
 - d) En el trámite de información pública el plazo para formular alegaciones en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
- 18) Ponen fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial:
- a) La resolución. No serán motivadas las propuestas de resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial.
 - b) En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, sin necesidad de motivarlo, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
 - c) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
 - d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable a la Administración.
- 19) En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (**señale la falsa**):
- a) Si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.
 - b) El plazo máximo de resolución será de 30 días, salvo que reste menos tiempo para su resolución.
 - c) El inicio del procedimiento podrá ser de oficio o a solicitud del interesado.
 - d) Se requerirá en todo caso, el informe del Consejo General del Poder Judicial.

- 20) La indemnización de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (**señale la falsa**):
- a) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables.
 - b) En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
 - c) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad.
 - d) La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, incluso si no existiera acuerdo con el interesado.

7.2 Soluciones a las preguntas de test

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	b
2	a
3	d
4	d
5	c
6	a
7	b
8	c
9	c
10	a
11	b
12	d
13	d
14	d
15	c
16	c
17	a
18	c
19	d
20	d

8 Bibliografía básica

8.1 Bibliografía básica

1. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>
2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>
3. Constitución Española.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>
4. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902>
5. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666>

8.2 Bibliografía para ampliar el tema

1. Distinción entre Error Judicial y Funcionamiento Anormal de la Administración de Justicia
<https://www.civil-mercantil.com/funcionamiento-anormal-administracion-justicia-error-judicial.html#:~:text=El%20t%C3%ADulo%20de%20imputaci%C3%B3n%20%C2%ABanormal,dolo%20o%20culpa%20por%20parte>
2. La responsabilidad patrimonial de la administración (análisis jurisprudencial)
<http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4458-la-responsabilidad-patrimonial-de-la-administracion-analisis-jurisprudencial/>
3. La responsabilidad civil extracontractual
<https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/responsabilidad-civil-extracontractual-413139522>
4. Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15431>